

경 고 사 항

1. 제 목 : 파견용역 근로자 정규직 전환채용 부적정

2. 관계기관 : △△▽▽요양원

3. 내 용 : 우리공단은 정부의 공공부문 비정규직의 정규직 전환 정책에 따라 [표]와 같이 ●● 및 각 소속기구의 전환대상자 773명(2017.07.20.기준 재직근로자)에 대해서 정규직으로 전환을 추진하고 있습니다.

[표] 공단 파견용역직 정규직 전환대상 인원 현황

구분	영양 조리	고객 관련	경비원	시설 청소	시설 관리	주차 관리	기타					합계
							세탁	완화 의료	수행 비서	린넨 관리	약무 보조	
전환인원(명)	228	74	75	234	6	9	9	124	5	7	2	773
파 견	-	74	-	-	-	-	-	124	4	7	2	211
용 역	228	-	75	234	6	9	9	-	1	-	-	562

이에 △△▽▽요양원에서는 2018.02.09. ‘파견·용역근로자 △△▽▽요양원 소속 전환 채용 계획(안)²⁾’을 수립하고, 같은 해 03.01. 세탁과 청소 용역업체(★♠★♠★)와 계약종료 시점에 2명을 정규직으로 전환하고, 정년 초과 및 전환 포기에 따른 세탁 1명과 청소 1명을 신규채용 하였습니다.

우리공단의 舊 (㉠㉠㉠㉠㉠)단에서는 2018.01.30. ●● 및 각 소속기구에 통보한 ‘파견용역 근로자의 정규직 전환채용 기준(㉠㉠㉠㉠㉠단-103)’에 따르면 파견용역 근로자의 정년은 ‘공단 인사규정에 따라 60세를 원칙으로 하며, 경과조치로 2017.07.20. 재직 전환대상자 중 청소·경비(특수경비 제외)의 정년은 65세까지로 하고 이후 기간제 형태로 70세까지 1년 단위 연장이 가능하다고 정하고 있습니다.

2) △△▽▽요양원 전환대상 직무 정원 및 전환가능 인원 현황

구분	위생경비직렬		계	비고
	세탁	미화		
정 원	2명	2명	4명	○ ‘17.07.20.기준 정년초과 1명, 전환포기 1명에 대해서는 공개채용
전환가능인원	1명	1명	2명	

따라서 △△▽▽요양원은 파견용역 근로 대상 직무에 대한 신규채용 시 전환 채용 기준과 공단 인사규정에 따라 60세 정년을 초과해서 채용하지 않도록 업무에 만전을 기하여야 합니다.

그런데 2018년 △△▽▽요양원에 대한 종합감사 시 파견용역 근로 대상 직무에 대한 신규채용 실태를 확인한 결과, 2018.02.09. 세탁 및 청소 파견용역 근로 대상 직무 신규채용 공고 시 응시자격 공통사항에 미화(청소)직 정년을 60세가 아닌 65세로 착오하여 공고 및 채용절차를 거쳐 같은 해 03.01. 미화직 1명(XX년생 ○○○)을 신규채용 하였으며,

그리고 4월말 경에 해당 직무의 신규채용은 정년이 60세라는 사실을 알게 되어 2018.03.01.부터 신규 채용하여 근무하고 있는 직원 ○○○에게 2018.05.31.자로 사직서를 받은 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ △△▽▽요양원장은

- 비정규직의 정규직 전환 시 「파견용역 근로자의 정규직 전환 채용기준」 및 공단 「인사규정」에 따라 전환 업무를 철저히 하시기 바라며,(통보)
- 관련자 1명에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.(경고)

○ ❀❀이사는

- 앞으로 동일사례 재발방지를 위하여 관련자 1명에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.(경고)